

Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC

Resolución 17413-044 de 2013

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO –Justificado el incremento patrimonial.

Se trata de un proceso disciplinario por Incremento patrimonial no justificado.

La disciplinada fue absuelta debido a que una vez analizado bajo los presupuestos de la sana crítica todo el material probatorio allegado a lo largo de la instrucción, tanto en su fase previa como en la posterior etapa de formulación de cargos, incluyendo en las manifestaciones de la defensa, no encontró el despacho mérito para proferir en contra del disciplinado decisión sancionatoria por las diferencias encontradas en el análisis de recursos frente a gastos, inversiones y disminución de pasivos para el periodo reprochado

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 4, 48.3

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO – certeza sobre existencia de la falta y responsabilidad del investigado.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad de los investigados, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 íbidem.

También, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales necesariamente deben estar debidamente acreditados dentro del sumario, a partir de elementos de prueba adecuadamente allegados al proceso.

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 141 y 142

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2012-169
Número y fecha del fallo:	17413-044, del 21 de noviembre de 2013
Asunto:	Fallo de Primera Instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Culminadas las etapas procesales pertinentes y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 170, 177 y 178 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la U.A.E AGENCIA ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia dentro del expediente administrativo disciplinario No. 1704-01- 2012-169, seguido en contra de (XXXX).

CARGO FORMULADO

“Al señor ELIECER GUTIERREZ RUEDA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. XXX de Zapatoca, se le endilgaron cargos por haber obtenido un incremento patrimonial en su favor y de manera directa al parecer no justificado, al adquirir en su haber patrimonial para las vigencias 2008-2009, el vehículo Ford Estacas, modelo 1997 de placas XXX, y un inmueble por valor de \$50.000.000, sin que se encuentren determinados y justificados a pesar de los esfuerzos probatorios a la fecha incoados, los recursos utilizados para ello; transacciones comerciales que en consecuencia el disciplinado está llamado a justificar.
Esta imputación se formuló entonces por presunto incremento patrimonial no justificado en favor propio de conformidad con lo preceptuado en el inciso final del numeral 3o del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002.. (...)”

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

CASO CONCRETO

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad de los investigados, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 ibídem.

También, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales necesariamente deben estar debidamente acreditados dentro del sumario, a partir de elementos de prueba adecuadamente allegados al proceso.

En el caso concreto, la formulación del pliego de cargos, se sustentó en la existencia de algunas operaciones que al parecer incrementaron el patrimonio del investigado XXXX, funcionario de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, y cuyo origen no había sido esclarecido a través del análisis contable, efectuado hasta ese momento. A continuación, se estudiará cada uno de las diferencias verificadas durante la investigación, así como las respectivas justificaciones.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-169

Respecto a la adquisición del inmueble ubicado en la ciudad de Santa Marta, por valor de \$50.000.000, relacionado por el funcionario investigado en la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, presentada el 25 de marzo de 2010, debe indicarse lo siguiente:

Una vez evaluadas en su conjunto las pruebas allegadas al proceso y antes relacionadas, es claro señalar que el inmueble ubicado en la Ciudad de Santa Marta y que fue objeto de cargos disciplinarios, no fue adquirido por el funcionario en el año 2009, vigencia en la cual el señor XXXX, lo reportó en su declaración juramentada de bienes y rentas, sino que por el contrario este bien corresponde a una casa de habitación construida en un lote de terreno, adquirido por su cónyuge el 11 de septiembre de 2002, mediante Escritura Pública. Así mismo, se logró establecer que la construcción del citado inmueble se inició desde el año 2003, tal como lo confirma el señor XXX, maestro constructor de la obra, en declaración juramentada rendida ante este Despacho y con los documentos anexados en la respuesta proferida por el Fondo Nacional del Ahorro, quien además le otorgó créditos al investigado para la construcción del citado predio.

Así las cosas, las explicaciones de la defensa brindan al Despacho elementos de juicio que permiten inferir la licitud de la operación, desdibujando el cargo por encontrar una explicación o justificación lógica a la declaración del inmueble durante el año 2010, por parte del funcionario investigado.

Ahora bien, respecto a la adquisición del vehículo Ford Estacas, modelo 1997 de placas XXX, es preciso señalar que la argumentación esgrimida en los descargos frente a la propiedad del mencionado automotor, son de recibo para este Despacho, como quiera que lo afirmado guarda coherencia con las pruebas allegadas al proceso y arriba reseñado, tales como el Certificado de Tradición del vehículo, la copia de la factura compra PC001031 y la copia de la Tarjeta de Propiedad del vehículo con placas XXX, documentos que dan cuenta sobre la propiedad del vehículo a nombre del señor XXX, hermano del investigado, quien además, en declaración bajo la gravedad del juramento explicó el motivo por el cual el señor XXXX, asumió el mantenimiento del citado automotor durante los años 2009 y 2010; por lo que el incremento patrimonial verificado se encuentra justificado por este concepto.

En consecuencia, la decisión jurídica acorde con este planteamiento, no puede ser otra que la de ABSOLVER al investigado XXXX, razón por la cual se procederá de conformidad en la parte resolutive de la presente decisión.

En virtud de lo expuesto, el suscrito Subdirector de Investigaciones Disciplinarias UAE Agencia ITRC, en uso de las facultades conferidas por los Decretos 4173 de 2001 y 0985 de 2012.

RESUELVE

PRIMERO: ABSOLVER a XXXX, identificado con la CC número XXX, del cargo a él formulado mediante Auto No. 17406-014 del 15 de abril de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-169

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 y 107 de la Ley 734 de 2002 al servidor XXXX, a través de su apoderado en la XXX, Oficina 505, informándole que contra la misma procede el recurso de apelación el cual deberá ser dirigido al Director General de la DIAN, interponerse y sustentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación y presentarse ante la dependencia que surte la notificación, el cual será concedido en el efecto suspensivo de conformidad con los artículos 111 y siguientes ibídem.

TERCERO: COMUNICAR esta decisión una vez ejecutoriada, a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, y a la Subsecretaría de Personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

CUARTO: REGISTRAR la presente decisión en el sistema corporativo dispuesto para el efecto.

QUINTO: LÍBRENSE a través del Grupo Secretaría Técnica de esta Oficina, las respectivas comunicaciones y diligencias necesarias para la notificación de esta actuación.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ADRIANO MORENO PONCE

Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC
Director del Proceso